

【제 목】 : 입원적정성 심사 의뢰 처리업무 효율화 필요(권고)

【내 용】

- 심사관리실은 「보험사기방지 특별법」 제7조에 따라 수사기관 (경찰, 검찰)에서 보험사기행위 수사 또는 소송을 위하여 보험 계약자등의 입원이 적정한 것인지 여부에 대해 심사를 의뢰하면, 관련 자료를 토대로 입원 필요성 및 입원기간 적정성 등을 심사 하여 그 결과를 의뢰기관에 통보하는 입원적정성 심사 업무를 수행하고 있다.
- 또한, 선량한 보험가입자에게 불이익이 되지 않도록 입원적정성 심사를 공정하게 실시하기 위하여 ‘공공심사위원회’를 구성·운영하고 있으며 의뢰된 모든 건을 위원회를 통해 심의·의결하고 있다.

☞ 참고자료 : 【보험사기방지 특별법】

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “**보험사기행위**”란 보험사고의 발생, 원인 또는 내용에 관하여 보험자를 기망하여 보험금을 청구하는 행위를 말한다.
2. “**보험회사**”란 「보험업법」제4조에 따른 허가를 받아 보험업을 경영하는 자를 말한다.

제7조(수사기관의 입원적정성 심사의뢰 등) ① 수사기관은 보험사기행위 수사를 위하여 보험계약자등의 **입원이 적정한 것인지 여부(이하 “입원적정성”이라 한다)에 대한 심사**가 필요하다고 판단되는 경우 「국민건강보험법」 제62조에 따른 건강보험심사평가원(이하 “**건강보험심사평가원**”이라 한다)에 그 심사를 의뢰할 수 있다.

② 건강보험심사평가원장은 제1항에 따른 의뢰를 받은 경우 보험계약자등의 입원적정성을 심사하여 그 결과를 수사기관에 통보하여야 한다.

- 이러한 입원적정성 심사는 그동안 공공기관 행정응원 차원의 심의 의뢰 업무에서 「보험사기방지 특별법」 시행(2016. 9. 30.)으로 우리 원 업무로 명문화되면서, 심사 의뢰 건수가 【표 6】 ‘연도별 접수 처리 현황’에서와 같이 2015년 대비 2016년에는 00.0%, 2017년에는 □□□%가 증가하였고 2018년에는 2월말까지의 접수 추세로 지속될 경우 △△△%(약 ***건)까지 증가할 것으로 예상된다.

【표 6】 연도별 접수·처리 현황

(단위: 건, %, 일)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년 2월말
접수 건수	***(*)	***(*)	***(*)	***
처리 건수	***	***	***	***
미처리 건수	***	***	***	***
건당 평균 처리일수	***	***	***	-

- 더욱이 2017년 2월부터는 입원적정성 심사의 공정성 및 의학적 판단을 위해 공공심사위원회를 운영함에 따라 미처리 건수가 2018년 2월말 기준 ***건으로 급격히 증가하고 있으며, 건당 평균 처리일수가 2016년 ***일에서 2017년에는 ***일로 지연되고 있다.

○ 한편, 입원적정성 심사는 수사기관을 통해 제출된 자료(진료기록부 사본 등)를 토대로 심사하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 환자상태를 종합적으로 고려하여 사례별로 입원의 적정성에 대해 의학적으로 판단하고 있다.

○ 그런데, 심사의뢰 건의 내용을 확인한 결과, 동일한 사건에 대해 경찰과 검찰이 각각 의뢰한 중복 건, 진료기록부 미제출 등으로 환자상태를 알 수 없거나, 질환 특성 상 장기치료가 필요한 요양병원 등 입원적정성에 대한 의학적 검토가 불가한 건이 포함되어 있는 사실을 확인하였다.

- 또한, 입원 횟수나 입원 기간을 고려할 때 통상적인 입원 범위에 해당하여 적정성 검토에는 부적합한 건이 포함 되어 있으며
【표 7】 ‘연도별 부적합 의뢰건 접수 현황’에서와 같이 매년 증가되고 있는 사실을 확인하였다.

【표 7】연도별 부적합 의뢰건 접수 현황

(단위: 건, %)

구분		2015년	2016년	2017년
요양병원 입원		*(***)	**건(***)	***건(***)
통상적 입원	1인당 1회 입원	**(***)	*건(***)	***건(***)
	1인당 2~3회 입원	*(***)	***건(***)	**건(***)
소계		*(***)	***건(***)	**건(***)
전체 접수 건		*(100.0)	***건(100.0)	**건(100.0)

- 따라서, 보험사기 행위에 대한 수사 또는 소송에 활용될 수 있도록 의뢰 건을 적기에 처리하기 위해서는 의학적인 검토에 적합하지 않은 건을 접수 단계에서부터 최소화할 필요가 있으며, 수사기관 및 보험협회 등 관련 기관과의 협조 등을 통한 최소화 방안을 마련할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 입원적정성 심사 의뢰 건에 대한 적기 처리를 위해 의학적 검토에 적합하지 않은 건을 접수 시 심사 제외토록 하거나 수사기관, 보험협회 등 관련기관의 협조 등을 통해 심사 대상 건 최소화 방안을 마련하시기 바랍니다.